يغفل عنه المحقق العلم

﴿ فصل فى تطييب الثوب اذا كان الطيب فى ثوبه شبرا فى شبر ﴾ اى مقدارهما طولا وعرضا (فهو داخل فى القليل فان مكث) اى دام (يوما فعليه صدقة اواقل منه فقبضة) كذا فى المجرد والفتح ولو لبس مصبوغا بعصفر اوورس اوزعفران مشبعا) بفتح الباء صفة مصبوغا (يوما فعليه دم وفى اقله صدقة) كما فى خزانة الاكمل والولوالجى وغيرهما واشار اليه فى المبسوط (ولو علق) بكسر اللام المخففة اى تعلق (بثوبه شئ كثير من خلوق البيت) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام طيب مركب من زعفران ونحوه على مافى النهاية (فعليه دم) على مافى المحيط (وان كان قليلا فعليه صدقة ولو دخل بيتا قد اجمر فيه) بضم همزة وكسر ميم اى بخر فيه وطال مكثه بالبيت (فعلق بثوبه رائحة) اى يسيرة (فلا شئ عليه) كذا فى البدائع وقيده باليسير ولم يقيد به فى الفتح والبحر الزاخر (ولو أجمر ثوبه فعلق به) أى بثوبه (كثير) أى من الطيب (فعليه دم او قليل فصدقة وان لم يعلق به شئ فلا شئ عليه) أى أصلا (وكان المرجع فى الفرق بين القليل والكثير) أى فى تطييب الثوب (العرف ان كان) أى عرف هناك (والا فالواقع) أى كثيرا (عند المبتلى) بفتح اللام اى فى رأى المبتلى به (ولو أجمر ثيابه قبل الاحرام ولبسها ثم احرم لا شئ عليه) فيه ان التطيب فى البدن للاحرام مستحب خلافا لمالك فانه لا يجوز عنده بطيب تبقى رائحته فان تطيب منه وجب غسله ويكره التطيب فى الثوب اتفاقا كذا ذكره فى اختلاف الأئمة (لانه لا بأس ببقاء الطيب الذى طيب به قبل الاحرام) فيه انه لا يجوز بقاء الطيب الذى له جرم عند محمد وأما مالا جرم له فلا خلاف فى جواز بقائه وانما الخلاف فيما اذا تطيب بعد الاحرام وكفر ثم بقى عليه الطيب فمنهم من قال ليس عليه بالبقاء جزاء ومنهم من قال عليه الجزاء ثانيا والرواية توافقه ففى المنتقى لهشام عن محمد اذا مس طيبا كثيرا فأراق دما ثم تركه على حاله يجب عليه لتركه دم آخر فلا يشبه هذا الذى تطيب قبل ان يحرم ثم احرم وترك الطيب (وكذا لا بأس بشمه) هذا مناقض لقوله لا يجب شئ بشم الطيب ولو كان مكروها لعدم الالصاق (وانتقاله من مكان الى آخر) أى لو انتقل الطيب من مكان الى مكان من بدنه لا جزاء عليه اتفاقا كذا فى الكبير وهو مخالف للقياس لانه يصير استعمال عضوين وهو موجب لجزاءين غايته انه بغير تعمد منه ثم فى التعبير بالانتقال دليل على انه بنقله من مكان الى مكان يتعدد الجزاء

﴿ فصل فى ربط الطيب ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا ﴾ اى مما يفوح منه رائحة طيبة (فى طرف ازاره او ردائه لزمه دم ولو قليلا فصدقة) وفيه انه لا بد من قيد ودام عليه يوما لما تقدم وان ربط العود فلا شئ عليه وان وجد رائحته كذا فى البحر الزاخر وغيره لكن فيه ان العود ليس له رائحة الا بالنار ولو فرض وجود عوده رائحة بالحك مثلا فلا شك ان حكمه كالعنبر وغيره لان العلة هى الرائحة هذا وفى بعض المناسك اذا ربط مسكا كثيرا فى طرف ازاره لزمه دم كما اذا أكل طيبا كثيرا وفى قليله صدقة وفى كتاب رحمة الامة فى اختلاف الأئمة واستعمال الطيب فى الثياب والبدن حرام للمحرم وقال ابو حنيفة يجوز جعل المسك واستعماله على ظاهر ثوبه دون بدنه انتهى وهو مخالف لما فى كتب الاصحاب والله اعلم بالصواب

﴿ فصل فى الحناء ولو خضب رأسه أو لحيته او كفه بحناء فعليه دم ان كان ﴾ اى الحناء (ما ئعا وان كان ثخينا فلبد رأسه ففيه الدمان على الرجل دم للطيب ودم للتغطية) اى ودم واحد على المرأة للتطيب فقط (وهذا)اى الاطلاق او الحكم (ان دام يوما او ليلة)على جميع رأسه او ربعه والا فصدقة للتغطية

مؤمن ومومنة من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أساء فبخطأه يهلك (اللهم) انك دعوت الى حج بيتك ووعدت منفعة على شهود مناسكك وقد جئتك اللهم منفعة ما تنفعنى به أن تتوب على وأن تؤتينى فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وتقينى عذاب النار (اللهم) لا تعطنى فى الدنيا عطاء يبعدنى من رحمتك فى الآخرة اللهم اليك خرجنا وبفنائك أنخنا واياك أملنا وما عندك طلبنا ولاحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس